

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אופיר כץ

פ/25/323

הצעת חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות (תיקון – צפייה מקוונת של ההורים בצילומים), התשפ"ג–2022

1. הוספת סעיף 3א בחוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, התשע"ט–2018¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 3 יבוא:

"צפייה מקוונת 3א. על אף האמור בסעיף 7, מפעיל מעון יום יאפשר ובשידור חי של להורי הפעוטות הרשומים במעונו, גישה מקוונת ההורים בצילומים לצילומים, וכן את הצפייה בהם בשידור חי."
2. בתיקון סעיף 6 בסעיף 6 לחוק העיקרי, במקום "ל-30 ימים ממועד הצילום" יבוא "ל-60 ימים ממועד הצילום".
3. תחילה של חוק זה בשנת הלימודים התשפ"ד.

דבריו הסבר

בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה הולכת וגואה של התעללות בחסרי ישע, ובמיוחד בפעוטות המצויים במסגרות טיפוליות וחינוכיות. כמעט מדי יום נחשפת פרשה חדשה, ומשפחה נוספת נכנסת למעגל נפגעי העבירה, וחווה את הכאב והקושי בשל הפגיעה בילדיהם.

בשנת 2018 נחקקו חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, וחוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, אשר נועדו לשפר את ההגנה על שלום הפעוטות, ולסייע בניטור ובעקירת תופעת ההתעללות.

בחוק המצלמות הוחלט כי הסמכות לצפייה ולשימוש בצילומים תיעשה על ידי משטרת ישראל או על ידי מפקח הממונה על ידי המשרד המטפל. כבר בדיוני החקיקה בכנסת התריע נציג המשטרה כי המשטרה לא תוכל להתמודד עם עומס הפניות של הורים, והיא תהפוך לגורם מפקח. עוד נאמר על ידי נציגת משטרה בדיון שהתקיים בנושא יישום חוק המצלמות בוועדה לזכויות הילד בפברואר 2022, כי לשם בחינת תיק עם חומרי חקירה רבים המשטרה זקוקה לחוקרים שיצפו בצילומים, ולעתים פעולה זו אורכת חודשים רבים. במקרים רבים, החוקרים מוותרים על הצפייה בחלק מהחומרים, בשל כך שאין די כוח

¹ ס"ח התשע"ט, עמ' 9

אדם. כמו כן, לעתים קרובות, להורה שהגיש תלונה אין מידע על המועד המדויק שבו אירע האירוע, והדבר מקשה על ניטור האלימות בגן. בנוסף, כיום ישנם 27 מפקחים מטעם המשרד הממונה שאחראים לכסות אלפי גנים, ומספרם אינו מאפשר פיקוח ראוי. על פי דו"ח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, בין 76% ל-84% מהתיקים בתחום זה נסגרים עקב חוסר ראיות.

נוכח האמור, מוצע לקבוע התקנת מצלמות מקוונות במעונות היום לפעוטות בכדי לאפשר להורי הפעוטות לצפות בילדיהם באופן מקוון וחי. הסדר זה יאפשר פיקוח ובקרה טובים יותר של ההורים על ילדיהם ועל הנעשה במעונות היום שבהם הם מצויים, ולייעל את המערכת בכדי לטפל בתופעה זו. כמו כן מוצע להאריך את תקופת החובה לשמירה על הצילומים מ-30 ימים ל-60 ימים.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אופיר כץ (פ/3942/24).

הצעת החוק זהה לפ/3942/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)